Члан 39.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном листу Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине«.

870.

На основу члана 350. тачка 7. Устава Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине, Председништво Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине, доноси

У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСВОЈЕЊУ

Проглашава се Закон о усвојењу, који је усвојила Скупштина Социјалитичке Аутономне Покрајине Војводине, на седници Већа општина од 23. септембра 1976. године и на седници Друштвено-политичког већа од 23. септембра 1976. године.

Председништво
Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине

Број: 01-551/1976
Нови Сад, 28. септембра 1976.

Председник
Председништва САП Војводине,
Радован Влајковић, с. р.

Председник
Скупштине САП Војводине,
Молнар Вилмош, дипл. инж., с. р.

ЗАКОН О УСВОЈЕЊУ

I

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем се између усвојиоца и усвојеника заснивају права и дужности које постоје између родитеља и деце.

Под условима прописаним овим Законом може се засновати и потпуно усвојење.

Члан 2.

Усвојење се може засновати само ако је у интересу детета.

Члан 3.

Усвојење се заснива пред органом старатељства.

О заснивању усвојења орган старатељства сачињава заспиник.

II

УСВОЈЕЊЕ

а) Заснивање

Члан 4.

Усвојити се може само малолетно лице.

За усвојење малолетног лица старијег од 10 година потребна је његова сагласност.

Усвојити може лице које је старије од усвојеника најмање 18 година.

Ако је усвојилац брачни друг родитеља усвојеника или ако други разлози указују да је усвојење у интересу усвојеника, усвојење се може засновати и када је разлика у годинама између усвојиоца и усвојеника мања од 18 година, али не мања од 15 година.

Члан 5.

За усвојење је потребна сагласност родитеља усвојеника.

Ако је дете под старатељством због тога што нема родитеље, или ако су родитељи лишени родитељског права или пословне способности или им се не зна пребивалиште односно боравиште дуже од једне године, или дуже време не врше родитељску дужност без оправданог разлога, сагласност за усвојење даје старалац детета.

Члан 6.

Када родитељи усвојеника не живе заједно, а родитељ код кога се дете не налази и који се о детету не стара дуже од једне године одбије давање сагласности, орган старатељства може одлучити да се усвојење заснује без његове сагласности.

Члан 7.

Више лица не могу усвојити једно лице.

Брачни другови могу заједнички усвојити једно лице, а може га усвојити и један брачни друг, уз сагласност другог.

Није потребна сагласност брачног друга који је лишен пословне способности или му је непознато место боравка дуже од једне године.

Члан 8.

На захтев брачног друга усвојиоца, а уз сагласност усвојиоца и родитеља усвојеника, усвојење се може накнадно проширити и на брачног друга усвојиоца.

Члан 9.

Родитељи могу опозвати сагласност до проглашења усвојења.

Члан 10.

Није дозвољено усвојити сродника у правој линији, брата и сестру.

Није дозвољено да старалац усвоји свог штићеника, док га орган старатељства не разреши дужности стараоца.

Члан 11.

Није дозвољено да усвоји:

а) лице које је лишено родитељског права;

б) лице за које постоји основана сумња да ће положај усвојиоца искористити на штету усвојеника;

ц) лице за које се може закључити да усвојеника неће васпитати тако да буде користан члан социјалистичког друштва;

д) лице лишено пословне способности и

е) лице које болује од болести која може довести у опасност здравље и живот усвојеника.

Члан 12.

Изузетно, кад постоје оправдани разлози, страни држављанин може усвојити дете које је држављанин СФРЈ са пребивалиштем на територији САП Војводине, уз претходну сагласност покрајинског органа управе надлежног за послове социјалне заштите.

Члан 13.

Захтев за усвојење подноси се органу старатељства општине на чијој територији усвојеник има пребивалиште односно боравиште.

Члан 14.

Орган старатељства утврђује у припремном поступку да ли су испуњени услови прописани овим законом и да ли је усвојење у интересу детета.

Пре него што родитељи односно старалац дају сагласност, орган старатељства ће им указати на последице њихове изјаве о давању сагласности и упознаће их са правима и дужностима које настају усвојењем.

Члан 15.

Орган старатељства прибавља по службеној дужности мишљење социјалног радника, педагога, психолога и лекара о подобности усвојиоца и усвојеника за заснивање усвојења.

Члан 16.

Орган старатељства може пре усвојења поверити дете на одређено време, али не дуже од шест месеци, усвојиоцу на васпитање, бригу и старање.

Члан 17.

Ако нису испуњени услови прописани овим законом или усвојење није у интересу детета орган старатељства одбиће захтев за заснивање усвојења.

Ако орган старатељства утврди да су испуњени услови прописани овим законом за усвојење и да је усвојење у интересу детета, заказаће рочиште за заснивање усвојења.

Члан 18.

На рочиште за заснивање усвојења орган старатељства позива сва лица која по овом закону могу дати сагласност за усвојење.

Не позивају се на рочиште брачни друг усвојиоца и родитељи усвојеника ако су пре рочишта пред органом старатељства у земљи или пред дипломатским представништвом СФРЈ у иностранству изјавили да се саглашавају са усвојењем и да неће присуствовати рочишту.

Члан 19.

На рочишту за заснивање усвојења констатује се да постоје услови за заснивање усвојења и странке се упознају са правима и дужностима усвојилаца, усвојеника и његових родитеља, а затим се затражи изјава о сагласности за усвојење од лица за које закон прописује да такву сагласност дају односно прочита се њихова раније дата изјава о сагласности.

Кад утврди да су испуњени прописани услови за усвојење, орган старетељства проглашава усвојење заснованим.

Члан 20.

Наследна права усвојеника према усвојиоцу могу се ограничити или искључити.

Ако су брачни другови заједнички усвојили, наследна права усвојеника могу се различито одредити према сваком од њих.

Члан 21.

У записник о заснивању усвојења уносе се предузете радње и дате изјаве и споразум усвојилаца о личном имену усвојеника и о наследним правима усвојеника.

Записник потписују лица која су на рочишту дала изјаву, службено лице које води поступак и записничар.

Члан 22.

Записник о заснованом усвојењу доставља орган старатељства одмах надлежном матичару ради уписа у матичну књигу рођених, усвојиоцима и родитељима усвојеника односно стараоцу.

б) Дејство

Члан 23.

Усвојењем се између усвојиоца и усвојеника и његових потомака заснивају права и дужности који по закону постоје између родитеља и деце, уколико овим законом није друкчије одређено.

Члан 24.

Усвојењем не престају односи сродства и права и обавезе између усвојеника и његових крвних сродника.

ц) Престанак

Члан 25.

На захтев родитеља усвојеника, усвојиоца и усвојеника који је стекао пословну способност или по службеној дужности орган старатељства надлежан према пребивалишту односно боравишту усвојеника донеће решење о раскиду усвојења, кад утврди да је то у интересу усвојеника.

У поступку за раскид усвојења орган старатељства ће саслушати и усвојеника ако је старији од 10 година.

Месна заједница, друштвена и друштвено-политичка организација или удружење грађана и свако лице могу дати иницијативу ради утврђивања разлога за престанак усвојења.

Члан 26.

Решењем о раскиду усвојења орган старатељства може из оправданих разлога одредити усвојенику издржавање до пунолетства на терет усвојиоца, узимајући у обзир имовно стање и једне и друге стране.

Члан 27.

Ништаво је усвојење при чијем заснивању нису били испуњени услови прописани у члану 4. став 3 и 4, члану 5. став 1 и члану 10. став 1. или док постоје разлози из члана 11. због којих није дозвољено засновати усвојење, или ако не постоји претходна сагласност из члана 12. овог закона.

Члан 28.

О поништењу усвојења одлучује окружни суд.

Право на тужбу за поништење усвојења имају родитељи, усвојилац, јавни тужилац и усвојеник након стицања пословне способности.

Члан 29.

Правоснажну пресуду о поништењу усвојења суд одмах доставља матичару ради уписа у матичну књигу рођених.

III

ПОТПУНО УСВОЈЕЊЕ

Члан 30.

Потпуно се може усвојити дете до навршене пете године живота чији родитељи нису живи или су непознати, или су га напустили а ни после истека рока од шест месеци од напуштања детета није утврђено њихово боравиште.

Усвојење при чијем су заснивању били испуњени услови за потпуно усвојење може се претворити у потпуно усвојење и после пете године старости усвојеника, а најкасније до његове навршене 18. године.

Ако је усвојеник старији од 10 година, за претварање усвојења у потпуно усвојење потребна је његова сагласност.

Ако један родитељ није жив, или је непознат, потпуно се може усвојити и дете до навршене пете године живота, уз претходну сагласност другог родитеља.

Члан 31.

Потпуно усвојење могу засновати само оба брачна друга.

Брачни друг може потпуно усвојити дете свог брачног друга.

Члан 32.

На рочиште за заснивање потпуног усвојења позивају се само усвојиоци, а може се позвати и само један усвојилац, ако је други усвојилац пре рочишта дао пред органом старатељства у земљи или пред дипломатским представништвом СФРЈ у иностранству изјаву да потпуно усваја дете и да неће присуствовати рочишту.

Члан 33.

На рочишту за потпуно усвојење не чита се изјава родитеља о давању претходне сагласности за усвојење.

Члан 34.

У записник о заснивању потпуног усвојења не уносе се подаци о родитељима усвојеника.

Члан 35.

Извештај о заснивању потпуног усвојења орган старатељства доставља одмах надлежном матичару ради уписа у матичну књигу рођених.

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о упису рођења у матичну књигу рођених који се поништава и податке за нови упис рођења усвојеника, са подацима о усвојиоцима као родитељима.

Члан 36.

Потпуним усвојењем заснивају се између усвојиоца и његових сродника, с једне стране, и усвојеника и његових

потомака, с друге стране, однос сродства и сва права и дужности утврђени законом између родитеља и деце и других сродника.

Члан 37.

Заснивањем потпуног усвојења престају права и дужности утврђени законом између усвојеника и његових крвних сродника.

Члан 38.

Није допуштено утврђивање очинства и материнства потпуно усвојеног детета.

Члан 39.

Списи и подаци о потпуном усвојењу и поништени упис рођења потпуно усвојеног детета у матичној књизи рођених службена су тајна.

Члан 40.

Потпуно усвојење није допуштено раскинути.

Усвојилац који потпуно усвоји може бити ограничен у вршењу родитељских права или лишен родитељских права према усвојенику, под условима и на начин предвиђеним Законом о односима родитеља и деце.

Члан 41.

Ништаво је потпуно усвојење при чијем заснивању нису били испуњени услови прописани у члану 4. став 3 и 4., члану 10. став 1, члану 30. став 1, 2. и 4. и члану 31. или док постоје разлози из члана 11. због којих није дозвољено засновати усвојење, или ако не постоји претходна сагласност из члана 12. овог Закона.

Члан 42.

Одредбе члана 4. став 1, 3 и 4., члана 10. до 15., члана 17, члана 19, члана 21. став 1, изузев одредбе о споразуму о наследним правима усвојеника, члана 28 и 29. овог Закона сходно се примењују и на потпуно усвојење.

IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Усвојење засновано по досадашњим прописима остаје на снази.

Члан 44.

Одредбе овог закона примењују се и на случајеве у којима, до његовог ступања на снагу, поступак није окончан.

Члан 45.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о усвојењу (»Службени лист САПВ«, број 24/71).

Члан 46.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном листу САП Војводине«.

871.

На основу члана 310. и 327. Устава Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине,

Скупштина Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине на седницама Већа удруженог рада и Друштвено-политичког већа од 23. септембра 1976. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ДОГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКИМ КРИТЕРИЈУМИМА КОД УРЕЂИВАЊА ПРАВА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ И УМРЛИХ БОРАЦА, КОЈА СЕ УРЕЂУЈУ ПРОПИСИМА СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА И СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА

I

Прихвата се Договор о заједничким критеријумима код уређивања права бораца, војних инвалида и породица палих и умрлих бораца која се уређују прописима социјалистичких република и социјалистичких аутономних покрајина.

II

Овлашћује се Немања Мрђанов, члан Извршног већа Скупштине САП Војводине и Покрајински секретар за борачка и инвалидска питања, да у име Скупштине САП Војводине потпише договор о заједничким критеријумима код уређивања права бораца, војних инвалида и породица палих и умрлих бораца, која се уређују прописима социјалистичких република и социјалистичких аутономних покрајина.

III

Ову Одлуку објавити у »Службеном листу Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине«.

Скупштина
Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 58-9/75
Нови Сад, 23. септембра 1976.

Председник
Скупштине САП Војводине,
Молнар Вилмош, дипл. инж., с. р.

Председник
Већа удруженог рада,
Јован Миливојевић, с. р.

Председник
Друштвено-политичког већа,
Милан Којичин, с. р.

872.

На основу члана 322. Устава Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине и члана 5. Закона о образовању Покрајинског штаба народне одбране САП Војводине,

Скупштина Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине, на седници Друштвено-политичког већа од 23. септембра 1976. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА НАРОДНЕ ОДБРАНЕ САП ВОЈВОДИНЕ

I

ПОПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, пеш. пуковник ЈНА, именује се за начелника Покрајинског штаба народне одбране САП Војводине.

II

Ову Одлуку објавити у »Службеном листу Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине«.

Скупштина
Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 112-55
Нови Сад, 23. септембра 1976.

Председник
Скупштине САП Војводине
Молнар Вилмош, дипл. инж. с. р.

Председник
Друштвено-политичког већа
Милан Којичин с. р.